

17º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 12994-2019-0-1817-JR-CO-17
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CALLE TAGUCHE, RICARDO LUIS
ESPECIALISTA : CHAVEZ BUSTAMANTE, OMAR MICHEL
LISTISC. ACTIVO : BANCO DE CREDITO DEL PERU
DEMANDADO : MEOÑO REAÑO, LUIS ALBERTO
DEMANDANTE : DECAROPE S.A.C.

Resolución N°31

Lima, 01 de abril
del dos mil veintiséis

Puesto a despacho: habiéndose resuelto el traslado conferido mediante resolución número 28 de autos, corresponde dar cuenta los escritos con cod. dig N°(s) **139486-2025** (735-757) y **N°190897-2025** (769-771), presentado por el ejecutante DECAROPE S.A.C.: téngase por absuelto el traslado conferido mediante resolución número 27 de autos; con los aranceles que se adjunta, téngase presente y, **ATENDIENDO:**

PRIMERO.- Se verifica que el auto final contenido mediante resolución número 04 de fecha cinco de marzo del dos mil veinte a fojas (126 al 127), ha sido confirmada mediante resolución de vista de fecha diecinueve de marzo del dos mil veintiuno a fojas (189 al 196) en autos.

SEGUNDO.- Que si bien es cierto se ha realizado una serie de modificaciones respecto al remate judicial electrónico mediante la Ley N°32297 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha nueve de abril del dos mil veinticinco), Ley que modifica la Ley 30229 – Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remate judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal de Trabajo- y el Código Procesal Civil, a fin de precisar e incorporar disposiciones sobre el martillero público. Sin embargo, también es cierto que la misma no se ha implementado en la PLATAFORMA DE REMATE ELECTRÓNICA JUDICIALES (REMAJU), en tal sentido, hasta en

tanto sea implementado y/o reglamentado dicha ley se deberá continuar con la convocatoria a remate judicial electrónico de acuerdo a la Ley N°30299.

TERCERO.- Estando a lo glosado precedentemente, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo disciplinado en el artículo **731°** del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 ¹de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

CUARTO.- Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

QUINTO.- Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

SEXTO.- En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

SEPTIMO.- Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial,

¹ **Artículo 12 .Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.;
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores , el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes , de ser el caso , y el monto de su valorización. (...)

procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente: **SE RESUELVE:**

1. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble hipotecado siguiente:

A. DESCRIPCION: Inmueble sito en: **CALLE MANUEL HERRERA POMAREDA, DEPARTAMENTO N°201- SECCION B – DUPLEX, URBANIZACIÓN PROYECTO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, con las aéreas y medidas perimétricas y características descritas en la partida Electrónica N°**11572433** del Registro de Propiedad de Lima.

B. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

C. CARGA Y GRAVAMENES:

- **ASIENTO D00008: HIPOTECA.-** LUIS ALBERTO MEOÑO REAÑO, ha constituido hipoteca sobre el inmueble inscrito en la presente partida a favor del BANCO DE CREDITO DEL PERÚ hasta por la suma de **S/.535,729.50 soles**, en garantía del pago del préstamo concedido y demás obligaciones contenidas en el título que se archiva.
- **ASIENTO D00009: EMBARGO JUDICIAL:** Mediante Resolución Judicial N°02 de fecha 20/05/2019 expedida por el Juez del 6° Juzgado de Paz Letrado de Lima Cercado, Alejandro Abel Jiménez Burga y Especialista Legal, Jacinto Hernán Amaya Rodríguez, se ha dispuesto el EMBARGO de las acciones y derechos del inmueble inscrito en la presente partida, de propiedad del ejecutado LUIS ALBERTO MEOÑO REAÑO hasta por la suma de S/.40,000.00 soles. Auto expedido en el

proceso seguido por BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. -MI BANCO, sobre Medida Cautelar Fuera del Proceso (Exp. 03738-2018).

- **ASIENTO D00010: CESION DE HIPOTECA:** La hipoteca inscrita en el asiento D00008 de esta partida, ha sido cedida a favor de DECAROPE S.A.C., inscrita en la Partida Electrónica N°15164617 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Así consta de la Escritura Pública del 20/03/2023, y su aclaratoria del 14/06/2023, otorgadas ambas ante Notario Público de Lima Eduardo laos de Lama.

D. VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **S/.596,717.63 SOLES.**

E. PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/.397,811.75 SOLES.**
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/.338,139.99 SOLES**
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **S/.287,418.99 SOLES**

F. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229 ; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

G. PUBLICACION: Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá

validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

- H. FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado** y en el inmueble a rematar por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad.
- I. OFICIESE al Sexto Juzgado de Paz Letrado de Lima Cercado – Corte Superior de Justicia de Lima.** a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto en autos. Notificándose a las partes procesales.